



Nr. 109 Begründung der Kabinettsvorlage eines Gesetzes über die Bildung einer Reichsstelle für Umsiedlung. 7. März 1935

R 43 F/3542, Bl. 6–8 Umdruck¹

Beginn:

Beginn:

Geheim!

Reichsverteidigungszwecke machen den Erwerb größerer zusammenhängender Landflächen erforderlich.

Es handelt sich um 4 große Vorhaben:

1. Groß Born (b. Neu-Stettin): 16760 ha.

Davon entfallen

– a)

auf Staatsbesitz 11 360 ha,

– b)

auf Privatbesitz 5400 ha.

Ca. 400 bäuerliche Haushaltungen müssen hierbei umgesiedelt werden.

Dazu kommen noch ca. 150 besitzlose Haushaltungen.

2. Letzlinger Heide: 18 200 ha.

Davon entfallen auf

– a)

Staatsbesitz (Forst): 15 600 ha,

– b)

Privatbesitz: 2600 ha.

Hier müssen etwa 160 Haushaltungen umgesiedelt werden.

3. Bergen in der Lüneburger Heide: 23 000 ha.

Nähere statistische Unterlagen fehlen z. Zt. noch; es handelt sich durchweg um Privatbesitz.

4. Grafenwöhr:

Erweiterung des bestehenden Truppenübungsplatzes um 13 000 ha.

Nähere statistische Unterlagen fehlen auch hier noch; voraussichtlich kommt nur Privatbesitz in Frage.

Insgesamt müssen also für Heereszwecke 70 000 ha Land, von denen sich 44 000 ha im Privatbesitz befinden, beschafft werden. Praktische Erfahrungen lehren, daß für die Umsiedlung die doppelte

¹ Vorlage des RWeM, an die Rkei gesandt zur Verabschiedung im Umlaufwege; R 43 F/3542, Bl. 1–8. Überliefert auch in: R 22/2304, Bl. 70–72.

Menge des Privatbesitzes verfügbar sein muß, um die Umsiedlung reibungslos und schnell durchzuführen. Hiernach müssen $70\,000 + 88\,000 = 158\,000$ ha Land beschafft werden.

Die 4 Vorhaben müssen in kürzester Frist durchgeführt sein.

In Vorverhandlungen mit dem Reichsernährungsministerium wurde daher zunächst die Bestellung eines Reichskommissars für diese Zwecke erörtert. Erwägungen grundsätzlicher Art sprachen aber gegen die Einrichtung eines solchen Amtes. Ein Reichskommissar bedeutet nach außen hin im allgemeinen immer die Vereinigung außerordentlicher Befugnisse neben der eigentlichen Reichsführung. Im vorliegenden Fall aber muß die betreffende Behörde streng an die Weisungen sowohl des Reichswehrministers bezüglich des Ankaufs des unmittelbar für Wehrmachtzwecke benötigten Geländes (Lage und Umfang, Entschädigung), als auch an die Weisungen des Reichsernährungsministers hinsichtlich der Umsiedlung gebunden sein. Die neu zu schaffende Behörde – „Reichsstelle für Umsiedlung“ – muß im Reichsernährungsministerium selbst eingerichtet werden, weil das Schwergewicht der beabsichtigten Maßnahmen auf dem Gebiet der Umsiedlung der davon betroffenen Bevölkerungskreise liegt². Damit steht der Reichsstelle für Umsiedlung auch der gesamte Siedlungsapparat (Behörden, Siedlungsgesellschaften mit ihrem Landvorrat und Landlieferungsverbände) ohne weiteres zur Verfügung.

Wie notwendig es ist, die Möglichkeit zu haben, auf den Landvorrat der Siedlungsgesellschaften und auch der Landstellen zurückzugreifen, geht daraus hervor, daß in Ostpreußen in der letzten Zeit für die neuen Siedlungsflächen auf dem freien Markt bis zu 50% über die kulturamtliche Taxe hinaus durch die Heeresverwaltung gezahlt werden mußten, sofern die für die Umsiedlung benötigten Landflächen in Folge der Tätigkeit der Siedlungsgesellschaften auf dem freien Markt überhaupt vorhanden waren. Die außerordentlich große Preissteigerung, die sich auch in anderen Gegenden auf dem Grundstücksmarkt bemerkbar macht, ist auf die zur Zeit besonders umfangreichen Käufe der öffentlichen Hand zurückzuführen. Das Zurückgreifen auf den Landvorrat der genannten Stellen verhindert, daß umfangreiche Ankäufe den Grundstücksmarkt belasten, die erhöhte Nachfrage die Preise steigert und dadurch auch auf die Erwerbung der gemeinnützigen Siedlungsgesellschaften ungünstig zurückwirkt.

Die für die schnelle Durchführung der Ankäufe notwendige kaufmännische Beweglichkeit soll daneben im Einverständnis mit dem Reichsernährungsministerium durch die Gründung einer besonderen Gesellschaft m. b. H. (Siedlungsgesellschaft) erreicht werden.

Für den Erwerb von Gelände für Hoheitszwecke des Reichs fehlt bisher ein Reichsenteignungsgesetz. Die Heeresverwaltung ist daher genötigt gewesen, gegebenenfalls bei den verschiedenen Landesbehörden das Enteignungsrecht zu beantragen. Dies ist aber bei dem Umfang der jetzt beabsichtigten Landbeschaffungen, die sich auf mehrere Länder erstrecken, nicht mehr tragbar.

Noch schwieriger hegt der Fall bei dem riesigen Bedarf an geeignetem Ersatzland für die umzusiedelnden Personen. Ohne Enteignung wird das Ersatzland bei dem knappen Angebot auf dem freien Markt nicht zu beschaffen sein, selbst unter Berücksichtigung des Landvorrats der Siedlungsgesellschaften, Landstellen und staatlichen Domänen. Die geltenden landesrechtlichen Bestimmungen sehen aber für die Beschaffung von Ersatzland ein Enteignungsrecht nicht vor.

Ein Reichsenteignungsgesetz ist zwar in Vorbereitung³. Seine Verkündung kann aber im Hinblick auf die unverzügliche Durchführung der eingangs erwähnten Maßnahmen nicht abgewartet werden.

Es muß daher im vorliegenden Fall ein Enteignungsrecht sowohl für die unmittelbaren Wehrmachtzwecke als auch für die Beschaffung von Ersatzland geschaffen werden.

Der Erwerb der bezeichneten Landflächen ist aufs schwerste gefährdet, wenn Ersatzland für die Umsiedlung nicht in genügendem Umfang bereitsteht. Der Reichsernährungsminister als Reichsbauernführer kann nicht zulassen, Hunderte von alteingesessenen Bauernfamilien von ihrem Grund

² Die ländliche Siedlung und die Ersatzlandbeschaffung im Rahmen des Erbhofverfahrens unterstand dem REM. Näheres s. ARH I/1, Nr. 193 P. 28; ARH I/2, Nrr. 258 P. 7, 290, 371.

³ Vgl. Dok. Nr. 80.

und Boden zu verpflanzen, ohne die Gewißheit zu haben, daß er den betroffenen Bauer an anderer Stelle sofort auf geeignetem Ersatzland und unter angemessenen Bedingungen wieder ansiedeln kann. Daher ist es auch notwendig, daß die Entschädigung im Falle der Enteignung zunächst durch den Leiter der Reichsstelle festgesetzt wird. Für den Reichswehrminister handelt es sich auch darum, rasch klare Rechtsverhältnisse bei der Bereitstellung des Ersatzlandes und der Einweisung der umzusiedelnden Bauern zu schaffen und rasch die finanzielle Tragweite dieser Maßnahmen zu überblicken. Diesen Erfordernissen kann ein Entschädigungsverfahren im ordentlichen Rechtsweg mit langwierigen Prozessen nicht Rechnung tragen.

Da es sich um Umsiedlungen handelt, liegt es nahe, das Entschädigungsverfahren nach Siedlungsgrundsätzen laufen zu lassen. Danach entscheidet der Senat für Siedlung und Auseinandersetzung des Preußischen Oberverwaltungsgerichts als oberste Instanz. (§ 6 des Preußischen Ausführungsgesetzes vom 15. 12. 1919 – PrGS 1920, S. 31 – zum Reichssiedlungsgesetz vom 11. 8. 1919 – RGL. [I] S. 1429; Verordnung zur Vereinfachung und Verbilligung der Verwaltung vom 3. 9. 1932 in der Fassung der Verordnung vom 17. 3. 1933 – PrGS S. 43; Verordnung über das Verfahren vor dem Provinzialrat (Landeskulturabteilung) und dem Oberverwaltungsgericht (Landeskultursenat) und über die Änderung von Landeskulturgesetzen vom 29. 3. 1933 – PrGS S. 79; Gesetz über die Anpassung der Landesverwaltung an die Grundsätze des nationalsozialistischen Staates vom 15. 12. 1933 – PrGS S. 479.)

Im vorliegenden Fall ist vorgesehen, daß das Gericht einheitlich für das ganze Reichsgebiet aus dem Präsidenten des bezeichneten Senats als Vorsitzenden und zwei Vertretern der Landeskulturbehörde, in deren Bezirk das in Anspruch genommene Grundstück liegt, als Beisitzer besteht. Diese territorial wechselnden Beisitzer sollen gewährleisten, daß bei der Entscheidung die Besonderheiten der einzelnen Länder berücksichtigt werden. Die Zwischenschaltung einer Vorinstanz im Sinne der Spruchkammer für Siedlung und Auseinandersetzung – früher Provinzialrat (Landeskulturabteilung) – erschien der Beschleunigung des Verfahrens abträglich.

Im übrigen werden noch Durchführungs- und Ergänzungsbestimmungen, insbesondere zu den §§ 2, 3 und 6, getroffen werden⁴.

⁴ Lammers trug Hitler den GesEntw. am 20. 3. 35 vor; R 43 F/3542, Bl. 2. Am selben Tag zog ihn der RWeM jedoch zugunsten der KabVorl. eines Gesetzes *über die Landbeschaffung für Zwecke der Wehrmacht* (ebd. Bl. 9–12) zurück und erläuterte im Begleitschreiben: „Der neue Entwurf unterscheidet sich von dem 1. Entwurf im wesentlichen nur dadurch, daß 2 Reichsstellen gebildet werden: Die Reichsstelle für Landbeschaffung im Reichswehrministerium und die Reichsstelle für Umsiedlung im Reichsernährungsministerium.“ Die RSt. für Landbeschaffung sollte das für Wehrmachtzwecke benötigte Land bereitstellen, notfalls im Wege der Enteignung gegen Entschädigung in Land oder Geld, und auch das zur Umsiedlung der Bauern benötigte Ersatzland beschaffen. Die Ansetzung der Umgesiedelten selbst war dann Sache der RSt. für Umsiedlung. Verabschiedung des Gesetzes s. Dok. Nr. 133 P. 1. Vgl. auch Dok. Nr. 124.

Zitierhinweis

Nr. 109 Begründung der Kabinettsvorlage eines Gesetzes über die Bildung einer Reichsstelle für Umsiedlung. 7. März 1935 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band II/1934/35, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh02d109>